

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/1635

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – טיפול בפעוטות במעונות יום כעבודה מועדפת),

התשפ"ג–2023

1. תיקון לוח ח' בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בלוח ח', בסופו יבוא :
"ח) חינוך וטיפול בפעוטות במעון יום לפעוטות שמתקיים לגביו התנאי האמור בפסקה (1) להגדרה "מעון יום לפעוטות" בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט–2018², שלא בידי הבעלים של מעון היום, ולמעט ניהול המעון."

דברי הסבר

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, קובע את תנאי הזכויות למענק חד פעמי כספי לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי שעבדו בעבודה מועדפת. מטרת המענק הכספי היא לתמרץ צעירים לעבוד בענפי עבודה המוגדרים כעבודה נדרשת וסובלים ממחסור בעובדים, דוגמת ענפי החקלאות והתעשייה. במדינתנו, קיים מחסור חמור בעובדות מעונות ומטפלות, בפרט במעונות היום לפעוטות בגילאי לידה עד שלוש. המספר המצומצם של עובדות ביחס לכמות הפעוטות במעונות מוביל לשחיקה בקרב המטפלות ולהתפטרות רבות המגבירות את המחסור. כתוצאה מכך נפגעת רווחת הפעוטות. ידוע כי גילאי לידה עד שלוש מהווים שלב מעצב בהתפתחות, בו נדרשת תשומת לב רבה לפעוטות, אך בשל המצב הקיים למטפלות אין די פנאי בשביל להעניק להם את מלוא תשומת הלב, שכן הן נדרשות לטפל במספר רב של ילדים במקביל וכן בתחזוקת המעון. לא זו אף זו, מעונות רבים נסגרים בשל מחסור בכוח אדם, וכתוצאה מכך פעוטות רבים נשארים ללא מסגרת טיפולית-חינוכית, כך שהורים רבים נאלצים למצוא סידור חלופי, לעיתים על חשבון עבודתם, ונוצרת פגיעה בפיריון העבודה ובמשק. על מנת לסייע לפתרון הבעיה, יש לקדם תכנית ארוכת טווח להכנסת מטפלות מקצועיות נוספות למערך הטיפולי, ובמקביל לפעול למציאת פתרון שיקל בצורה מידית על התמודדות עם המחסור. תיקון חוק זה, המתמרץ צעירים לעבוד בחינוך וטיפול במעונות, נועד לתת מענה מידי למחסור החמור

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

² ס"ח התשע"ט, עמ' 14.

ולמשלכות הנובעות ממנו.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה, על שולחן הכנסת התשע-עשרה ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/3913/18 ; פ/726/19 ; פ/227/20), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין (פ/5975/20) ועל שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת אילן גילאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/324/21).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת רון כץ (פ/2675/24) ועל ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/3957/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/878/25).

הצעת החוק זהה לפ/2675/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)